

Nr. 119 Vorlage der Abteilung I des Reichsinnenministeriums an Reichsminister Frick. 24. Mai 1938

R 1501/5385, S. 149–159 Durchschlag für StS Pfundtner¹

Beginn:

Beginn:

[Entscheidung Hitlers in Organisations- und Gliederungsfragen Österreichs]

Geheim

Vermerk:

In München hat gestern eine Besprechung stattgefunden, in der folgende Fragen behandelt worden sind:

- 1.
das Verhältnis des Reichskommissars zum Reichsbeauftragten,
- 2.
die Einteilung Österreichs in Parteigau und sonstige Gliederungsfragen und
- 3.
die Neuordnung der österreichischen Landesregierung.

Zu 1.)

Die Besprechungen über das Verhältnis des Reichsbeauftragten² zum Reichskommissar³ haben sich folgendermaßen abgespielt: Zunächst ist General Bodenschatz als Vertreter des Generalfeldmarschalls Göring⁴ vom Führer empfangen worden. Danach ist Gauleiter Bürckel ebenfalls für kurze Zeit beim Führer gewesen. Nach den Angaben des Generals Bodenschatz hat die Besprechung folgendes Ergebnis gehabt:

Alle Dienststellen in Österreich, damit auch der Reichsbeauftragte, sind dem Reichskommissar Bürckel unterstellt. Er kann also auch dem Reichsbeauftragten Weisungen erteilen⁵.

Dagegen ist die Stellung Bürckels den Reichszentralstellen gegenüber nicht selbständig. Bürckel ist an die Weisungen des Generalfeldmarschalls als Vierjahresplanbeauftragter und der Reichsministerien sowie des Stabes Heß gebunden. Wenn er gegen die Durchführung von Weisungen dieser Zentralstellen Bedenken hat, soll er sich mit den Reichszentralstellen in Verbindung setzen.

¹ Ungez., wohl von StS Stuckart abgefaßt. Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31883; BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 283; BOTZ, Eingliederung Österreichs, S. 86–88, 97 f.; LUŽA, Österreich, S. 65 f., 70–74. Den Anstoß für die Entscheidungen Hitlers gaben die in den Schreiben des RIM vom 26. 4. und 18. 5. 1938 umrissenen offenen Fragen: Dok. Nrr. 96, 110.

² StS Wilhelm Keppler; s. Dok. Nrr. 65 Ziff. 3–4, 110 Ziff II.

³ Josef Bürckel, „RKom. für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Dt. Reich“, ernannt durch FüE vom 23. 4. 1938 (RGBl. I S. 407); s. Dok. Nr. 96 Anm. 5.

⁴ Karl Bodenschatz, GenMaj. und seit 4. 2. 1938 Chef des Ministeramts im RLUM, fungierte auch als Verbindungsoffizier Görings zu Hitler.

⁵ In den Tagen zuvor hatte Göring versucht, sich mit Bürckel gütlich zu einigen: Entweder sollte Keppler als allgem. Vertreter Bürckels völlig in der Behörde des RKom. aufgehen oder die Zuständigkeiten sollten klar abgegrenzt und alle wirtschaftl. Fragen durch Keppler, alle staatl.- polit. durch Bürckel bearbeitet werden. Damit war dieser aber nicht einverstanden. Vm. StS Stuckart, 19. 5. 1938: R 1501/5385, S. 107 f.

General Bodenschatz ist der Auffassung, daß unter diesen Umständen der Reichsbeauftragte Staatssekretär Keppler nicht in Wien verbleiben sollte, zumal die persönlichen Beziehungen zwischen Keppler und Bürckel schlecht sind. Voraussichtlich werde der Beauftragte für den Vierjahresplan einen Vertrauensmann nach Wien entsenden, der beobachte, ob die wirtschaftliche Eingliederung den Weisungen des Beauftragten entsprechend verlaufe.

Die Durchführung aller Maßnahmen soll nicht durch den Stab Bürckel erfolgen, sondern durch die Landesregierung. Der Brief des Reichsinnenministers⁶ werde in diesem Sinne vom Führer beantwortet werden.

Vizepräsident Barth⁷ erklärte zu dieser Frage, daß der Führer den Erlaß vom 23. April 1938 im Sinne umfassender Vollmachten Bürckels für Österreich bestätigt habe. Wie die praktische Durchführung der Unterstellung des Reichsbeauftragten unter den Reichskommissar gedacht sei, wisse er nicht. Er wisse insbesondere auch nicht, ob die Stelle des Reichsbeauftragten aufgelöst werden solle; er nähme es allerdings an.

Staatssekretär Keppler bestätigte, daß der Führer dahin entschieden habe, daß er als Reichsbeauftragter Bürckel unterstellt sei. Staatssekretär Keppler war der Auffassung, daß er unter diesen Umständen nicht in Wien verbleiben könne.

Zu 2.)

In einer Besprechung, an der u.a. teilgenommen haben der Stellvertreter des Führers Heß, Reichsleiter Dr. Ley, Gauleiter Bürckel, Staatssekretär Keppler und zum Teil Reichsstatthalter Seyß-Inquart, hat der Führer die Parteigaugliederung Österreichs entschieden. Danach sollen folgende 7 Parteigaue gebildet werden:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Wien | Gauleiter Globotschnigg ⁸ |
| 2. Niederösterreich | Gauleiter Jury |
| 3. Oberösterreich | Gauleiter Eigruber |
| 4. Salzburg | Gauleiter Staatssekretär Friedl Rainer |
| 5. Kärnten mit Osttirol | Gauleiter Minister Klausner |
| 6. Steiermark | Gauleiter Überrainer ⁹ |
| 7. Tirol mit Vorarlberg | Gauleiter Hofer. |

Vizepräsident Barth bemerkte dazu folgendes: Die Gauleiter sollen gleichzeitig Landeshauptleute werden. Wien soll zu einem Stadtgau werden entsprechend dem Muster Hamburgs¹⁰. Es soll soviel Gebiet nach der Stadt Wien eingemeindet werden, daß die Stadt für die nächsten Jahrzehnte Entwicklungsmöglichkeiten besitzt. Die Arbeiten für diese Frage seien bereits aufgenommen. Ich habe gebeten, Regierungsrat Klas an den Arbeiten zu beteiligen¹¹. Die Bildung eines Reichsgaues Wien, d.h. die Vereinigung des östlich von Wien liegenden Gebietes von Niederösterreich und Burgenland mit der Stadt Wien hat der Führer abgelehnt.

⁶ Vom 18. Mai: Dok. Nr. 110.

⁷ RegVizeprä. Karl Barth, Behördenleiter bei RKom. Bürckel.

⁸ Richtig: Odilo Globocnik. – Biograph. Noten zu allen nachstehend genannten Gauleitern in: STATISTEN IN UNIFORM

⁹ Richtig: Siegfried Uiberreither.

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 96 Anm. 8.

¹¹ RR Adolf Klas, aus dem RIM zum RBeauftr. Keppler nach Wien abgeordnet, wechselte nach dessen Amtsverzicht (u. Anm. 18) in die österr. Landesregierung zu RStH Seyß-Inquart.

Bezüglich Niederösterreich soll vermieden werden, daß Wien den tatsächlichen Mittelpunkt Niederösterreichs bildet. Deswegen sollen die südöstlichen Bezirke von Niederösterreich nebst dem ganzen Burgenland zur Steiermark geschlagen werden.

Osttirol soll zu Kärnten genommen werden, der Lungau zur Steiermark. Im übrigen habe der Führer den Gauleiter Bürckel ermächtigt, die Einzelheiten der Gliederungen [sic] zu bestimmen. Vorarlberg soll zunächst parteimäßig zu Tirol genommen werden, damit die Rechtsangleichung in beiden Gebieten einheitlich vorgenommen werden kann. Für den Parteibereich sollen aber in Vorarlberg die zu bildenden Kreisleitungen eine größere Selbständigkeit erhalten als die Kreisleitungen Tirols. Das Land Vorarlberg soll eine eigene Landeshauptmannschaft behalten. Durch diese Maßnahmen soll der Entscheidung, wohin Vorarlberg endgültig kommen soll, nicht vorgegriffen werden.

Für die Organisation der Sonderverwaltungen sollen folgende vier große Verwaltungsbezirke vorgesehen werden:

- 1.

Wien,

- 2.

der Donaugau (umfassend Oberösterreich und Niederösterreich),

- 3.

der Südgau (umfassend Steiermark, Kärnten und Burgenland mit Osttirol) und

- 4.

der Alpengau (umfassend Salzburg, Tirol und Vorarlberg).

Diese großräumigen Verwaltungsbezirke sollen zugrunde gelegt werden für die Bildung der Bezirke

- 1.

der Treuhänder der Arbeit,

- 2.

der Landesfinanzämter,

- 3.

der Landesarbeitsämter,

- 4.

der Landesbauernschaften,

- 5.

der Bezirkswirtschaftskammern usw.

Vizepräsident Barth bemerkte dazu, daß diese Bezirke dann auch der Ansatz werden würden für die Bildung von Reichsstatthalterbezirken. Im übrigen halte er, Barth, es für notwendig, diese großräumigen Verwaltungsbezirke alsbald zu Selbstverwaltungskörperschaften auszugestalten.

Die vorgenannten Gauleiter sind vom Führer ernannt, bestätigt und unterschrieben.

Die mir von Staatssekretär Keppler gegebene Darstellung weicht insofern von der Darstellung des Vizepräsidenten Barth ab, als Staatssekretär Keppler erklärte, daß über die großräumigen Verwaltungsbezirke noch keine Entscheidung getroffen sei. In der Frage der Neugliederung Österreichs in Parteikreise habe der Führer die Vorschläge Bürckels gebilligt und ihn ermächtigt, die Einzelregelungen zu treffen. Gleichzeitig habe der Führer entschieden, daß sich die Parteikreise mit den Bezirkshauptmannschaften decken sollen. Da nur wenig an den Bezirkshauptmannschaften geändert werde, sollte auch die staatliche Neugliederung zum 1. 10. 1938 in Kraft gesetzt werden¹².

Zu 3.)

¹² In Kenntnis dieser Vorgaben Hitlers entwarfen Stuckart und Bürckel in Wien am 30. 5. die Verwaltungsgliederung einschließl. einiger Neugruppierungen, wie sie Stuckart bereits empfohlen hatte, und leiteten sie per Fernschreiben Lammers zu, der sie sogleich am 31. 5. von Hitler genehmigen ließ; s. Anhang, FV 274*; R 43 II/1358, Bl. 69–75. Vgl. BACHNICK S. 284–286; BOTZ S. 89–91, 102 f., 175–177 (Fernschreiben). In der Folge stimmten RIM und Bürckel ein aus dem Entw. des späteren OstmarkG (hierzu Dok. Nr. 173 u.ö.) ausgegliedertes *Gesetz über Gebietsveränderungen im Lande Österreich* ab, das am 12. 9. als KabVorl. eingebracht und von Hitler am 1. 10. 1938 vollzogen wurde (RGL. I S. 1333); s. R 43 II/1353a, Bl. 95–110, 127 f., 157 f.; R 43 II/1358, Bl. 78–94; Anhang, FV 467*, 500*.

Die Neuordnung der österreichischen Landesregierung ist vom Führer ebenfalls in den Grundzügen entschieden worden¹³. Danach gibt es in Zukunft in Österreich vier Ministerien neben dem Amte des Reichsstatthalters und zwar

1. das Innenministerium mit dem Geschäftsbereich Unterricht und Erziehung

Leiter: Reichsstatthalter Dr. Seyß-Inquart

2. das Wirtschafts- und Sozialministerium

Leiter: Minister Fischböck

3. das Landwirtschafts- und Forstministerium

Leiter: Minister Reinthaller

4. das Finanzministerium

Leiter: Minister Fischböck.

Der bisherige Finanzminister Neumayer soll in der Stellung des Staatssekretärs zunächst noch das Finanzministerium leiten. Später soll er die Leitung einer großen Wiener Versicherungsgesellschaft übernehmen¹⁴.

Im österreichischen Innenministerium soll die Gesetzgebung übernehmen Staatssekretär Dr. Wimmer, die allgemeine Verwaltung Wächter, die Polizei Kaltenbrunner und den Geschäftsbereich Unterricht und Erziehung Plattner. Trotz des Widerspruchs des Gauleiters Bürckel habe der Führer auf Vorschlag des Reichsstatthalters seine Einwilligung dazu gegeben, daß diejenigen Herren, die noch nicht Staatssekretär sind, zu solchen ernannt werden. Ferner soll der Landesregierung angehören der Minister Klausner, und zwar als Vertreter des Reichsstatthalters. Ich habe dabei Vizepräsident Barth darauf hingewiesen, daß es nach dem Reichsstatthaltergesetz¹⁵ einen Vertreter des Reichsstatthalters als Reichsorgan nicht gibt, daß also Minister Klausner den Reichsstatthalter nur in seiner Eigenschaft als Führer der Landesregierung vertreten kann. Glaise-Horstenau soll der Landesregierung weiterhin nicht angehören. Er soll dagegen M. d. R. bleiben und den Rang eines Generals (nicht das Amt) erhalten¹⁶.

Nach Mitteilung des Generals Bodenschatz kehrt der Führer nach der Einweihung der Volkswagen-Fabrik¹⁷ am Donnerstag Nachmittag zwischen 4 bis 5 Uhr nach Berlin zurück.

Staatssekretär Keppler wird heute Nachmittag von Generalfeldmarschall Göring empfangen. Staatssekretär Keppler wird den Generalfeldmarschall bitten, nicht mehr nach Wien zurückkehren zu müssen. Staatssekretär Keppler bittet, auch in der allernächsten Zeit von Herrn Minister empfangen zu werden. Er beabsichtigt Herrn Minister zu bitten, seine Beauftragung auch für den nichtwirtschaftlichen Sektor zurückzunehmen¹⁸.

¹³ Zu der nachfolg. Anweisung auf Reduzierung der österr. Landesregierung von sechs auf vier Ressorts, die RStH Seyß-Inquart durch Erlaß vom 30. 5. 1938 umsetzte, und den personalpolit. Konsequenzen s. Näheres bei BOTZ S. 101 f. Kurzbiographien der Minister in: STATISTEN IN UNIFORM

¹⁴ Rudolf Neumayer wurde als Minister am 9. 6. 1938 verabschiedet und übernahm später als GD den Vorstandsvorsitz der Danubia Allgem. Versicherungs-AG in Wien.

¹⁵ Vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 65); s. ARH II/1, Nrr. 85 P. 2, 88.

¹⁶ Edmund Glaise v. Horstenau, bis 24. 5. 1938 Stv. des RStH in Österreich, fungierte formell bis 31. 3. 1940 als Min. ohne Geschäftsbereich der österr. Landesregierung. Am 30. 6. 1938 wurde ihm der Charakter eines GenMaj. verliehen. STATISTEN IN UNIFORMS. 176 f.

¹⁷ Die feierl. Grundsteinlegung zur neuen Fabrik in Fallersleben (nicht Einweihung) nahm Hitler am Donnerstag, 26. Mai vor; s. MOMMSEN/GRIEGER Volkswagenwerk, S. 182–186; Rede Hitlers: DOMARUSI/2, S. 867 f.

¹⁸ Von den Festlegungen Hitlers gelangte nur jene über die Bindung Bürckels an das Einvernehmen mit den Berliner Zentralbehörden zur Kenntnis der Rkei, und auch nur indirekt durch einen Anruf von StS Stuckart bei MD Kritzingen am 27. 5. 1938 über Mitteilungen des Gen. Bodenschatz: Dok. Nr. 123 Ziff. c; Wortlaut der Mitteilung s. auch R 43 II/1357c, Bl. 49; Druck: BOTZ S. 173. Die Gaueinteilung nebst Personalentscheidungen mußte Lammers der DNB-Meldung vom 24. 5. entnehmen; R 43 II/1358, Bl. 69. Am 30. 5. bat Keppler in der Rkei telefon. um eine Unterredung und ließ Lammers noch am selben Tag wissen, daß er von seinem Auftrag in Österreich sofort entbunden zu werden wünsche; R 43 II/1357c, Bl. 49; vgl. BOTZ S. 58 f. Nach diesen Aufschlüssen und der Resignation Keplers hatte Lammers' Vortrag am 31. 5. mehr informatorischen Charakter; Anhang, FV 273*. Am 30. 5. schrieb Bürckel dem RMRk triumphierend, „daß am 23. Mai eine Aussprache beim Führer stattgefunden hat, die eine eindeutige Klärung der Zuständigkeitsfragen gebracht hat. Ich glaube, davon absehen zu können, näher auf die Entscheidung des Führers einzugehen, da sie Ihnen sicherlich persönlich bekannt ist. – Dem Führer bin ich dankbar, daß endlich

die notwendige Klarheit gewonnen ist und die Aufbauarbeit nun frei von Zuständigkeitshemmungen fortschreiten kann.“ R 43 II/1357c, Bl. 53; Druck: BOTZ S. 174.

Unmittelbar nach der Besprechung war Bürckel darangegangen, seinen Primat in die Tat umzusetzen. Durch Anweisung „an alle öffentl. Dienststellen im Lande Österreich“ vom 23. 5. verfügte er, sämtl. Verwaltungsanweisungen zuerst ihm vorzulegen und den Schriftverkehr mit Berlin nur über ihn zu leiten. Weiter verlangte er mit Fernschreiben an den RIM vom 15. 6. barsch, „daß auch der gesamte Schriftverkehr der zentralen Reichsstellen mit den Behörden des Landes Österreich über mich geleitet wird“, daß für Beauftragte der Berliner Ministerien in Wien kein Raum mehr sei und er auch deren Abwicklungsstellen für österr. Ministerien nicht länger dulden werde. Proteste verschiedener Reichsressorts und der Vorschlag einer modifizierten Lösung durch den RIM (Anhang, FV 324*) hinderten Bürckel nicht, diese Linie mit Erlaß vom 28. 6. 1938 umzusetzen; der RIM schloß sich ihr durch RdErl. an die ORBeh. vom 16. 8. 1938 nolens volens an. R 43 II/1357, Bl. 6–67; R 3901/1770, Bl. 164, 243–245, 255 f.; R 1501/5387, S. 125 f. Der hier aufbrechende Konflikt bildete dann wenig später einen Hauptstreitpunkt bei den Beratungen über das Ostmarkgesetz: s. Dok. Nr. 173 u.ö.

Zitierhinweis

Nr. 119 Vorlage der Abteilung I des Reichsinnenministeriums an Reichsminister Frick. 24. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d119>